МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 11 дугаар сарын 23 №07/27 Улаанбаатар хот

"МОЭНКО" ХХК-ИЙН ДЭД ЗАХИРАЛ
Ж.ОЮУНЧИМЭГ ТАНАА

Иргэнээс Комисст ирүүлсэн "... хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөж байна" гэх мэдээллийн мөрөөр тус компанийн ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2023 оны 11 дүгээр сарын 8-10-ны өдрүүдэд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэв.

Тус компани нь Ховд аймгийн Засаг даргатай хууль тогтоомжид заасны дагуу гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж, орон нутгаас хүний нөөцийг бүрдүүлэх бодлогыг барьж, 2022 онд Ховд аймгийн 129 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, орон нутгийн бизнесийг дэмжин ажиллаж байгаа нь сайшаалтай байна.

Хяналт шалгалтыг уурхайн ажилтнуудаас санал асуулга авах, ярилцлага хийх, тайлбар авах, холбогдох бичиг баримттай газар дээр нь танилцаж, хуулбарлан авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд 98 ажилтнаас санал асуулга авч, 12 ажилтантай ганцаарчилсан ярилцлага хийлээ.

Хяналт шалгалтын явцад цугларсан мэдээлэлд тулгуурлан дүгнэхэд уурхайн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд анхаарах шаардлагатай дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.4 дэх хэсэгт "Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид нийцсэн хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг холбогдох талууд дагаж мөрдөх үүрэгтэй", мөн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.6 дахь заалтад "ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг тогтоож мөрдүүлэх", мөн хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ", мөн хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан.

Тус компанийн дотооддоо мөрдөж буй дүрэм, журам болон хүний нөөцтэй холбогдуулан гаргасан тушаал, шийдвэртэй танилцахад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан компанийн захирлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 105/23 дугаар тушаалаар хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталж мөрдүүлсэн байна. Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1 дэх заалтад "Улаанбаатар хотоос болон уурхайн кемпэд байрлаж ажиллаж буй монгол ажилтнуудад хоногийн 3,000 (гурван мянган) төгрөгийн хээрийн нэмэгдэл олгох ба ажилтан төв оффист ажлын шаардлагаар түр хугацаагаар ажиллах болон шилжсэн

15008035

тохиолдолд уг нэмэгдлийг олгохгүй" гэж заасан нь уурхайн кемпэд байрлан ажиллаж байгаа монгол ажилтнуудад бүгдэд нь 3,000 (гурван мянган) төгрөгийн хоногийн хээрийн нэмэгдлийг олгох зохицуулалт болжээ.

Санал асуулгад оролцогчдын 23.4 хувь нь цалин, хөлс, нэмэгдэл, урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хасдаг гэж хариулсан байна. Ажилтнуудаас "... зөвхөн Улаанбаатар хотоос уурхайн кемпэд байрлан ажиллаж байгаа ажилтнуудад хээрийн нэмэгдлийг олгодог. Орон нутгаас уурхайн кемпэд байрлан ажиллаж байгаа ажилтнуудад уг нэмэгдлийг олгодоггүй" гэх ярилцлагыг нийтлэгээр өгч байсан зэргээс үзэхэд журмын дээрх заалт бодит амьдрал дээр хэрэгжихгүй, хээрийн нэмэгдлийг ялгамжтай олгож байгааг илтгэж байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтад заасан "үл ялгаварлан гадуурхах" суурь зарчмыг баримтлан, компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын дээрх заалтыг мөрдөж, уурхайн кемпэд байрлан ажиллаж байгаа Монгол ажилтнуудад аймаг, Нийслэлээс ирсэн гэж ялгалгүй хоногийн хээрийн нэмэгдлийг олгох шаардлагатай.

Мөн компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 14 дүгээр зүйлийн 14.13 дахь хэсэгт "Ноцтой зөрчил гэж тооцогдох хэмжээний бусад үйлдэл, эс үйлдэхүй. Хэрэв ажилтан компанийн өмч хөрөнгийг үрэгдүүлсэн нь халагдах үндэслэл болсон бол тэдгээрийн үнийг зах зээлийн ханшаар компанид эргүүлэн төлнө" гэж заасан нь тодорхойгүй, үндэслэлгүй, ажилтны эрх зүйн байдлыг дордуулсан заалт болжээ.

2.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэгт "Ажилтныг байнга орших суугаа газраас нь өөр, алслагдсан газар байрлуулж ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхээр уул уурхай, олборлох салбарын ажил олгогч уртын ээлжээр ажиллуулах горим хэрэглэж болно", мөн зүйлийн 92.4 дэх хэсэгт "Уртын ээлжээр ажиллах ажилтны нэг ээлжид ажил үүрэг гүйцэтгэх хугацаа 14 хоног, амрах хугацаа 14 хоног байна" мөн зүйлийн 92.6 дахь хэсэгт "Уртын ээлж эхлэх болон дуусахад ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтоосон байршил бүхий газраас ажилтныг ажлын байранд хүргэх, буцаах хугацааг ажилласан цагт тооцох бөгөөд энэ хугацаанд ажил олгогчоос хамаарахгүй шалтгаанаар саатсан хугацааг оруулахгүй" гэж тус тус заасан. Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 9 дүгээр зүйлийн 9.8 дахь хэсэгт "Уурхайн ажилтан уртын ээлжээр ажиллах ба уртын ээлжээр ажиллах ажилтнуудын уурхайд очих, буцах аяллыг компаниас зохион байгуулж, Улаанбаатар хотоос уурхайд ажилладаг ажилтнуудын хувьд аяллын эхлэл ба төгсгөлийн цэгийг Төв оффис буюу Түшиг төв, Орон нутгийн ажилтнуудын хувьд Ховд аймгийн Жаргалант сум гэж тус тус ойлгоно" гэж заасан байна.

Ажилтнуудаас "... ажилтнуудыг ажил эхлэхийн урьд өдрийн орой уурхайн кемпэд авчирч байрлуулдаг боловч тухайн хугацааг ажилласнаар тооцон цалин хөлс олгодоггүй. Үнэндээ бид нар хуульд заасны дагуу 14 хоногийн амралтаа биеэр бүрэн эдэлж чадахгүй 1 хоногийн өмнө уурхайн кемпэд ирж, байрладаг. Уурхайн кемпэд ирж байрласан хоногийг ажилласан хоногт оруулж тооцуулмаар байна. Бүтэн сайн өдөр ажилтай байхад 5 дахь өдрийн орой ажил дээр ирдэг. Энэ цагуудыг гэр бүлдээ зориулмаар байна" гэх ярилцлагыг Комисст нийтлэгээр өгсөн.

Иймд ажилтны уурхайн кемпэд ирж, байрласан хугацааг ажилласан цагт оруулан тооцож, цалин хөлсийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу олгож хэвших ёстой.

3.Компанийн захирлын 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 265/22 дугаар тушаалаар баталсан "Хөшөөтийн уурхайн ажилтнуудын ажилдаа ирэх, буцах үеийн зорчих тээврийн хэрэгслийн зохицуулалтын журам"-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад "Уурхайн орлогч менежер болон түүнээс дээш түвшний орон нутгийн статустай ажиллаж байгаа ажилтан Улаанбаатар хотод албан ёсоор шилжиж дээрх чиглэлд нисэх онгоцоор ажилдаа ирэх, буцах хүсэлт гаргасан тохиолдолд, холбогдох баримтууд (ажилтны хүсэлт, Улаанбаатар хотод оршин суугааг нотлох хаягийг тодорхойлолт)-ыг үндэслэн Уурхай хариуцсан захирлын зөвшөөрлөөр уртын ээлжийн хуваарийн дагуу нисэх онгоцоор зорчих эрх үүснэ" гэж заасан байна.

Шалгалтын явцад ажилтнуудаас "..., манай компани орон нутгаас ажиллах хүчээ бүрдүүлэх бодлого барьж ажилладаг. Орон нутгийн ажилтнуудаас амьдралын шаардлагаар Улаанбаатар хотод шилжин суурьших тохиолдол цөөнгүй гардаг. Улаанбаатар хотод шилжин

суурьшсан ажилтнууд компанийн хотод ажилладаг ажилтнуудын хамт Улаанбаатар хот-Ховд аймгийн Жаргалант сум-Улаанбаатар хотын чиглэлд компанийн зардлаар онгоцоор нисэх нислэгт хамрагддаггүй, өөрсдийн зардлаар Ховд аймгийн Жаргалант суманд ирдэг. "Хөшөөтийн уурхайн ажилтнуудын ажилдаа ирэх, буцах үеийн зорчих тээврийн хэрэгслийн зохицуулалтын журам"-д өөрчлөлт оруулахгүй бол бидний эрх маш ихээр зөрчигдөж байна" гэх ярилцлагыг нийтлэгээр өгч байсан.

Түүнчлэн уурхайн ажилтнуудаас "... манай уурхайд явж байгаа авто тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал маш муу, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл их байдаг. Уурхайн автын албанаас тээврийн хэрэгслийг бүрэн бус гэж оношилсоор байхад уурхайн удирдлага уурхай зогсох гээд байна хөдөлгөөнд оролцуул гэх дарамт шахалтыг удаа дараа үзүүлж, бүрэн бус тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд оролцуулдаг. Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бус байдлаас шалтгаалан зам тээврийн осол гарах эрсдэлтэй нөхцөл байдалд үүсээд байгаа" талаар тухайлан дурдаж байсан. Иймд тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд байнга хяналт тавьж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах шаардлагатай байна.

4.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1996 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 2200 А (XXI) тогтоолоор батлагдсан "Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн (а) 1/-д "цалин хөлсийг шударгаар тогтоох, аливаа ялгаваргүйгээр адил үнэлгээтэй хөдөлмөрт тэгш цалин хөлс олгох, ...", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 102 дугаар зүйлийн 102.1.1 дэх заалтад "ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх", мөн зүйлийн 102.1.5 дахь заалтад "цалин хөлсийг тооцох аргачлал ил тод, ойлгомжтой байх" зарчмыг тус тус ажил олгогч цалин хөлсний хэмжээг тогтоохдоо баримтална гэж заасан.

Ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад "... ижилхэн албан тушаалд ажилдаг хэр нь цалингийн зөрүүтэй, дотроосоо тушаал ахихад шинээр орж байгаа хүнээс бага цалин авдаг. Цалин хөлсийг яаж хэрхэн тогтоож байгаа аргачлалыг ойлгоход хэцүү, ижил албан тушаалд шинээр орж байгаа ажилтнуудын цалин хөлсийг хүний нөөцийн ажилтан өөрийн үзэмжээр үнэлж, ялгамжтайгаар тогтоодог, цалин хөлсний талаар нэгдсэн ойлголт авч чаддаггүй" талаар тухайлан дурдаж байсан.

Шалгалтын явцад тус компанийн хүний нөөцтэй холбогдуулан гаргасан тушаалуудтай танилцахад: Компанийн захирлын 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 301/22 дугаар тушаалаар иргэн "Г.Э"-г 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрөөс Маркшейдерээр томилж, үндсэн цалинг нь 1,890,000 (нэг сая найман зуун ерэн мянган) төгрөгөөр, 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 245/22 дугаар тушаалаар иргэн "Б.Ө"-г 2022 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс Маркшейдерээр томилж, үндсэн цалинг нь 1,719,000 (нэг сая долоон зуун арван есөн мянган) төгрөгөөр, 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 135/22 дугаар тушаалаар иргэн "Г.Т"-г 2022 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Маркшейдерийн туслах ажилтнаар томилж, үндсэн цалинг 1,136,450 (нэг сая нэг зуун гучин зургаан мянга дөрвөн зуун тавин) төгрөгөөр, 2023 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 257/23 дугаар тушаалаар иргэн "З.Б"-г 2023 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс Маркшейдерийн туслах ажилтнаар томилж, үндсэн цалинг 1,341,100 (нэг сая гурван зуун дөчин нэгэн мянга нэг зуун) төгрөгөөр, 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 130/22 дугаар тушаалаар иргэн "Д.Г"-г 2022 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хуурай баяжуулах үйлдвэрийн туслах ажилтнаар томилж, үндсэн цалинг 1,145,087 (нэг сая нэг зуун дөчин таван мянга наян долоон) төгрөгөөр, 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 124/22 дугаар тушаалаар иргэн "Ц.М"-г хуурай баяжуулах үйлдвэрийн туслах ажилтнаар томилж, үндсэн цалинг 1,202,341 (нэг сая хоёр зуун хоёр мянга гурван зуун дөчин нэгэн) төгрөгөөр тус тус ялгамжтайгаар тогтоосон байна.

Түүнчлэн уурхайн менежер, ажилтны төлөөлөл ярилцлагын явцад " Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга хүчин төгөлдөр мөрдөгдөхөөс өмнө хугацаанд ажиллаж байсан ажилтнууд 28 хоног ажиллаад 14 хоног амардаг байсан бол Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбоотойгоор уртын ээлжээр ажиллах ажилтны нэг ээлжид ажил үүрэг гүйцэтгэх хугацаа 14 хоног, амрах хугацаа 14 хоног болсон. Үүнтэй холбоотойгоор компаниас 2022 оноос өмнө ажилд

орсон ажилтны цалин хөлсийг хэвээр хадгалж үлдэхийн тулд өмнө авч байсан сарын цалингийн дунжаар цалин хөлсийг тогтоож өгсөн" талаар онцлон дурдаж байсан. Тухайлбал, 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө ажилд орсон ажилтан (1 цагийн үнэлгээ 5,000 төгрөг*ажлын 8цаг*20 өдөр) +((цагийн үнэлгээ 5,000 төгрөг*илүү 3цаг)*20өдөр)*1.5+((цагийн үнэлгээ 5,000*11 амралтын өдөр)*8 өдөр)*1.5=1,910,000 төгрөгийн цалин хөлс авч байсныг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга мөрдөгдөж эхэлснээс хойш сарын цалинг нь дундажлан тооцоолж: нэг цагийн үнэлгээ 5,000 төгрөг/42*30=1,364,286 төгрөгөөр тооцон цалин хөлсийг нь бодож, олгож эхэлжээ. Харин 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш ажилд орсон ажилтны цалин хөлс ажил, амралтын хоногийн харьцаа Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 14:14 болсонтой холбоотойгоор багаар тогтоогджээ. Хуурай баяжуулах үйлдвэрийн туслах ажилтнаар 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр ажилд орсон ажилтны үндсэн цалинг 1,703,198 (нэг сая долоон зуун гурван мянга нэг зуун ерэн найман) төгрөгөөр тогтсон бол мөн үйлдвэрийн туслах ажилтнаар 2022 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр ажилд орсон ажилтны үндсэн цалинг 1,418,762 (нэг сая дөрвөн зуун арван найман мянга долоон зуун жаран хоёр) төгрөгөөр тогтоожээ. Иймхүү цалингийн зөрүү гарсан нь ажилтнуудын дунд үл ойлголцлыг төрүүлж байна.

5. MNS 4946:2019, Монгол Улсын "Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага" стандарт шаардлагын 4.1-т "Хоолны газар нь үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтын барилга байгууламжтай, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангасан байна", 8.1-т "бүх төрлийн цахилгаан, дулаан, усны шугам хоолойн холболт, сантехник, гэрэлтүүлэг, агааржуулалтын системийн хүчин чадлыг инженерийн зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ", мөн зүйлийн 8.8-д "Үйлдвэрлэлийн өрөө, үйлчилгээний танхим нь байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг, утаа мэдрэгч дохиолол, харуул хамгаалалтын камерын системтэй байна", MNS CAC RCP 39:2011, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал стандартын 2.8-д "хоол үйлдвэрлэлийн газар нь хоол үйлдвэрлэлд шаардлагатай тоноглол бүхий зориулалтын барилга байгууламж, талбайтай байна", 4.1-д "Хоолны газрын байрлал: Барилга байгууламж нь үер, усны аюулаас ангид, илэрхий эвгүй үнэр, утаагүй, хог хаягдал, тоос шороо зэрэг бусад бохирдолгүй газар байрлана", 4.3.19.1-д "Барилга байгууламж нь хэт халалт, ууршилт, тоос шороо үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, бохирдсон агаарыг зайлуулах зорилгоор хангалттай агааржуулалттай байх ёстой. ..." гэж тус тус заасан.

Шалгалтын явцад уурхайн төв оффисын хашаанд байрлах ажилтны хоолны газрын орчин нөхцөлтэй танилцаж, ажиглалт хийхэд хоолны заалыг халаах зорилгоор 4 тень суурилуулсан боловч халааж хүчирдэггүй, заал нь хүйтэн, тоосжилт ихтэй орчин нөхцөлтэй байсан. Тухайн хоолны газарт хоолыг бэлтгэн боловсруулж, үйлчилдэггүй бөгөөд ажилтнуудад уурхайн кемпээс зөөвөрлөж ирсэн хоолоор үйлчилж байлаа.

Шалгалтын бүрэлдэхүүнд ажилтнуудаас "... өвлийн улиралд хоолны газрын заал маш хүйтэн, их салхитай үед хоолны зааланд шороо их ордог, хоол зөөврөөр ирэх замдаа хөрсөн ирдэг, гурилтай шөлтэй хоол зөөвөрлөх явцад жонхуурдаг, цайны цагаар уурхайг зогсоодоггүй учир уурхайд үлдсэн ажилтнуудынхаа хоолыг эндээс савлан аваачиж өгдөг, ажилтнууд ихэвчлэн хүйтэн хоол иддэг" гэх ярилцлагыг өгч байсан зэргээс үзэхэд ажилтнуудын эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн зохистой хоол хүнсээр хангагдах эрхийн хэрэгжилт хангалттүй байгааг илтгэж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авах Шаардлага хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1 дэх заалтад заасны дагуу уурхайн кемпэд байрлаж байгаа компанийн нийт ажилтнуудад хоногийн хээрийн нэмэгдлийг олгох;
2. Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж ажиллах, ажилтныг ажлын байранд хүргэх, буцаах болон уурхайн кемпэд ажил эхлэхээс өмнө ирүүлэн байрлуулж байгаа хугацааг ажилласан цагт тооцох;

3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон холбогдох стандарт, шаардлагад заасны дагуу тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, хөдөлгөөнд оролцуулах;
4. "Хөшөөтийн уурхайн ажилтнуудын ажилдаа ирэх, буцах үеийн зорчих тээврийн хэрэгслийн зохицуулалтын журам"-ыг Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэх, албан тушаалын зэрэглэл үл харгалзан Улаанбаатар хотод шилжиж ирсэн бүх ажилтнуудыг хүсэлт гаргасан тохиолдолд нисэх онгоцоор зорчих боломжийг бүрдүүлсэн зохицуулалтыг нэмж тусгах;
5. Компанийн цалин хөлсний бодлого, цалин хөлсийг тооцох аргачлалыг ил тод тодорхой, ойлгомжтой болгох, нийт ажилтнуудад ойлгомжтой танилцуулах, ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарчимд нийцүүлэн олгож хэвших;
6. Уурхайн төв оффисын хашаанд байрлах ажилтны хоолны газрын барилгыг холбогдох стандартын шаардлагад нийцүүлэн засварлах, зөөврийн хоолоор үйлчилдэг асуудлыг таслан зогсоох, тухайн хоолны газарт хоол бэлтгэн боловсруулж, ажилтнуудад халуун хоол, цайгаар үйлчлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу энэхүү Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ